

የሰ/መ/ቁ/ 110040

የካቲት 3 ቀን 2008 ዓ/ም

ጻፍኛ፡- ተሻገር ገ/ስላሴ

መስጠፋ አህመድ

ተፈሪ ገበየ

ሽምሱ ሲርጋጋ

አብርሃ መሰለ

አመልካች፡- 1. ወ/ሮ አሴተማርያም አክሎግ
2. ወ/ሪት ወይንሸት አክሎግ
3. አቶ መካብብ አክሎግ

} የቀረበ የለም

ተጠሪ፡- የለም

መዝገቡን መርምረን የሚከተለውን ፍርድ ሰጥተናል፡

ፍርድ

ይህ ጉዳይ ውርስ ጥያቄ የመመልከት ነው፡፡ አመልካቾች ለአ.አ.ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ባቀረቡት የአደታቸው ወ/ሮ ደብረወርቅ ዐ/ማኅሌል ወራሽነት ያረጋገጥልን በማለት አቅርበዋል፡፡ የአደታቸው ሻለቃ አክሎግ አድማሱ ወራሽነት ያረጋገጡ ሲሆን የወላጅ አደታቸው እናት ወራሽነት ለማረጋገጥ የቀረበ አቤቱታ ነው፡፡ ወላጅ አደታቸው በ1981 ዓ/ም ከዚህ አለም በሞት የተለዩ ሲሆን አደታቸው ወ/ሮ ደብረወርቅ ዐ/ማኅሌል የሞቱት ደግሞ በ1978 ዓ/ም ነው፡፡ በመጀመሪያ የተመለከተው ፍርድ ቤቱም አደታቸው ከአደታቸው ቀድመው የሞቱ ስለሆነ ተተኪ ወራሽ ልትሆኑ አትችሉም በማለት ብይን ሰጥተዋል፡፡ በዚህ ብይን ባለመስማማት አቤቱታቸውን ለአ.አ.ከተማ ደግሞ ሰሚና ልስበር ሰሚ ችሎት በያቀርብም ተቀባይነት ሳያገኝ በትእዛዝ ሰርዞውታል፡፡ የሰበር አቤቱታ የቀረበውም ይህንን የበታች ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ በመቃወም ለማስለወጥ ነው፡፡ የአመልካቾች ተወካይ የካቲት 10 ቀን 2007 ዓ/ም በፃፉት የሰበር

አቤቱታ በበታች ፍ/ቤቶች ብይን ተላዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት ተፈጽሟል የሚሉባቸውን ምክንያቶችን ዘርዝረው አቅርበዋል። ይህም ባጭሩ ወላጅ አባታችን እናቱ ከሞቱ ጀምሮ እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ በህመም ላይ እንደነበረ ለስር ፍርድ ቤቶች አስረድተን እያለን የአያታችን ወራሽነት አታረጋግጥም መባሉ ከፍተኛ የህግ ስህተት ያለበት ነው። ወላጅ አባታችን ለ3 አመት የአልጋ ቁራኛ ሆኖ የእናቱ ወራሽነት ሲያረጋግጥ ቢቀርም አመልካቾች ተተኪ ወራሾች የአያታችን ወራሽነት የሚከለክለን አንዳችም ህግ የሌለ በመሆኑ የስር ፍርድ ቤቶች የሰጡት ብይንና ትእዛዝ በመሻር የአያታችን ወራሽነት እንዲረጋገጥላቸው አቤቱታቸውን አቅርበዋል።

የአመልካቾች የሰበር አቤቱታ ተመርምሮ ተተኪ ወራሾች ሊሆኑ አይችሉም በማለት የተሰጠ ብይን ከፍ/ብ/ሀ/ቁ/ 830፣831/3/844 እና 839 አንፃር ለመመርመር በሰበር ችሎቱ ሊታይ ይገባዋል በመባሉ ሊቀርብ የቻለው። የጉዳዩ አመጣጥ ባጭሩ ከላይ እንደተገለጸው ሲሆን ይህ ችሎትም የሰበር አቤቱታ ካቀረበበት ብይን እና አግባብነት ካላቸው የህግ ድንጋጌዎች ጋር በማገናዘብ በሚከተለው መልኩ መርምሮታል።

የአመልካቾች ጥያቄ ወላጅ አባታቸው ተክተው የአያታቸው ወራሽነት እንዲረጋገጥላቸው ነው። የስር ፍርድ ቤቶች ደግሞ ተተኪ ወራሾች ልትሆኑ አትችሉም በማለት ብይን ተሰጥተዋል። የፍ/ብ/ሀ/ቁ/ 842/3/ ስር እንደተመለከተው የሚች የመጀመሪያ ደረጃ ወራሾች ሲሆኑ ልጆች ቀድመው ከሞቱና ወደታች የሚቆጠር ተወላጅ ትተው ከሆነ ተወላጆቹ ወላጃቸውን ተተክተው ሚችን እንደሚወርሱ ያመለክታል። የተተኪ ወራሽነት የተፈፃሚነት ወሰን ወደ ታች የሚቆጥሩ ተወላጆች እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ወላጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ወራሽ ናቸው። አመልካቾችም የወላጅ አባታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ወራሾች እንደሆኑ ሆኑ ከመገንዘብ ይቻላል። ተተኪ ወራሽ ለመሆን ከፍ/ብ/ሀ/ቁ/ 842/3/ አንፃር ሊታይ የአመልካቾች ጥያቄ የሚያሟላ አይደለም። ምክንያቱም ወላጅ አባታቸው የእናታቸው የመጀመሪያ ደረጃ ወራሽ በመሆን የወረሱ ስለሆነ የምትክ ጉዳይ ሊነሳ አይችልም። በሌላ አነጋገር አመልካቾች አባታቸው ተክተው አያታቸውን መውረስ የሚችሉት አባታቸው ከአያታቸው በፊት የሞቱ እንደሆነ ብቻ ነው። ስሆንም የስር ፍርድ ቤቶች የሰጡት ብይንና ትእዛዝ መሰረታዊ የሆነ የህግ ስህተት የተፈጸመበት ሆኖ አልተገኘም። በሌላ በኩል አመልካቾች የሚች አባታቸውን ወራሽነት ስለማረጋገጣቸው ከክርክሩ ስለተረዳን አባታቸው የወረሱትን ንብረት ለመጠየቅ ይህ ውሳኔ እያግዳቸውም ብለናል። በዚህ መሰረትም የሚከተለው ውሳኔ ሰጥተናል።

ውሳኔ

1. የአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ና/ቤት በመ/ቁ/ 1118/07 ጥር 6 ቀን 2007 ዓ/ም የሰጠው ብይን፣ የአ/አ፣ የአ/አ ከተማ ደግሞ ሰሚ ና/ቤት በመ/ቁ/23073 ጥር 21 ቀን 2007 ዓ/ም እና የአ/አ ከተማ ሰበር ሰሚ ችሎት በመ/ቁ/ 23140 የባቲት 2 ቀን 2007 ዓ/ም የሰጡት ትእዛዝ በዓ/ብ/ሰ/ሰ/ህ/ቁ/ 348/1/መሰረት በአብላጫ ድምጽ ጸንቷል።
2. በዚህ ና/ቤት ያጠቁትን ወጭና ኪሳራ ግራ ቀኝ ለፀራሳቸው ይቻላል።
መዝገብ ተዘግተዋል፤ ወደ መዝገብ ቤት ያመለከቱ።

የማይነበብ የአራት ዳኞች ፊርማ አለበት

የልዩነት ሀሳብ

የአመልካቾቹ መሰረታዊ የአቤቱታ ነጥብ ወላጅ አባታችን ሻለቃ አክሱማ አድማሱ ከወላጅ እናታቸው ከወ/ሮ ደብረወርቅ ዐብተ ሚካኤል በኃላ የሞቱ በመሆኑ አባታችን የነበራቸው እናታቸውን የመውረስ መብት ለእኛ ለሻለቃ አክሱማ አድማሱ ልጆች እና ወራሾች የሚተላለፍ መሆኑ ተረጋግጦ ማስረጃ ያስጠን የሚል መሆኑን ከሰር ጆምሮ ከሚያተርቡት ክርክር መገንዘብ ይቻላል። በመሰረቱ ሌላንድ ውርስ ወራሽ የሆነ አንድ ሰው ውርሱ ከተከፈተ በኃላ የሞተ እንደሆነ የወራሽቱ መብቶች ለርሱ ወራሾች የሚተላለፉ በመሆኑ በኖትሐብሔር ሕግ ቁጥር 833 ተመልክቶአል። ከአውራሹ አስቀድሞ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 844 (2) እና ከአውራሹ በኃላ የሞተን ወራሽ ተክቶ መውረስ (ቁጥር 833) የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። በመባባሱም ለአቤቱታው አግባብነት ያለው የኖትሐብሔር ሕግ ድንጋጌ ቁጥር 844 (2) ሳይሆን 833 ነው። እንዲህ ከሆነ ደግሞ በቁጥር 833 ድንጋጌ መሰረት ከአውራሹ በኃላ የሞተ ወራሽ ተተኪ ወራሾች መሆናቸው ተረጋግጦ ማስረጃ እንዲሰጣቸው አመልካቾቹ ያቀረቡት የዳኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሚያጣብት ሕጋዊ ምክንያት አይኖርም።በመሆኑም አቤቱታ የቀረበበት ውሳኔ ተሽር በአመልካቾቹ አቤቱታ መሰረት ሊወሰን ይገባው ነበር በማለት ስሜ በተራ ቁጥር ዑለት የተመለከተው ዳኛ የልዩነት ሀሳቤን አስፍራል።

መ/ተ

የማይነበብ የአንድ ዳኛ ፊርማ አለበት